Суррогатное материнство

Суррога́тное матери́нство — вынашивание и рождение женщиной ребёнка для другого лица или лиц, которые станут родителями ребёнка после его рождения. Чаще всего генетический материал (сперматозоиды и ооциты) для формирования эмбриона предоставляется лицами, для которых вынашивается ребёнок. В ряде случаев суррогатная мать также может быть одновременно и генетической матерью. Суррогатное материнство используется, когда беременность и роды нежелательны или с медицинской точки зрения невозможны, когда риск беременности слишком опасен для предполагаемой матери или когда одинокий мужчина или мужская пара хотят иметь ребёнка. Всемирной организацией здравоохранения суррогатное материнство относится к вспомогательным репродуктивным технологиям[1]. В некоторых странах (Франция, Германия, Австрия, Норвегия, Швеция, штаты США Аризона, Мичиган, Нью-Джерси) суррогатное материнство находится вне закона и считается формой торговли людьми.

Впервые суррогатная мать родила ребёнка, который генетически не был ее ребёнком, в 1986 году в США[2].

Определение термина

Формулировка, принятая Всемирной организацией здравоохранения в 2001 году: «Гестационный курьер: женщина, у которой беременность наступила в результате оплодотворения ооцитов, принадлежащих третьей стороне, сперматозоидами, принадлежащими третьей стороне. Она вынашивает беременность с тем условием или договором, что родителями рождённого ребёнка будут один или оба человека, чьи гаметы использовались для оплодотворения»[3].

История

Традиционное суррогатное материнство

Традиционное суррогатное материнство — это суррогатное материнство, при котором яйцеклетка суррогатной матери оплодотворяется спермой предполагаемого отца или донора.

Оплодотворение суррогатной матери может осуществляться либо посредством полового контакта или искусственной инсеминации.

Использование спермы донора приводит к рождению ребёнка, который генетически не связан с предполагаемым родителем (родителями).

Если при оплодотворении используется сперма предполагаемого отца, родившийся ребёнок генетически связан как с предполагаемым отцом, так и с суррогатной матерью, которая отдаёт ребёнка юридическим родителям или родителю.

Плутарх описывал ситуацию, напоминающую современное суррогатное материнство: «Стратоника, понимая, что её мужу необходимо иметь законных детей для передачи по наследству его царской власти и не рожая сама, убедила его произвести детей с другой женщиной и позволить ей, Стратонике, принять их как своих родных. Дейотар, восхищенный её самоотвержением, предоставил ей свободу действий, и она, выбрав из числа пленных прекрасную девушку по имени Электра, свела её с Дейотаром, а родившихся от этого союза детей воспитала как своих законных, с любовью и великолепной щедростью»[4].

Традиционное суррогатное материнство с использованием искусственного оплодотворения

Впервые об успешном суррогатном материнстве с помощью искусственного оплодотворения было заявлено в 1980 году. Первой суррогатной матерью с помощью искусственного оплодотворения стала 37-летняя Элизабет Кейн из штата Иллинойс. Женщина, которая не могла иметь детей, так как у неё была заблокирована фаллопиева труба, заключила с Кейн договор, по которому ей проводилось искусственное оплодотворение спермой супруга бесплодной женщины, а после родов Кейн выплачивалось денежное вознаграждение. При этом Кейн имела троих собственных детей, при этом Кейн была и биологической матерью ребёнка.

Первый случай вынашивания ребёнка матерью вместо бесплодной дочери был зарегистрирован в ЮАР в 1987 году.

Современное суррогатное материнство



Будущие родители присутствуют при рождении ребёнка суррогатной матерью.

Гестационное (современное) суррогатное материнство (также известное как полное суррогатное материнство) было впервые проведено в апреле 1986 года.

Пионерами суррогатного материнства в Великобритании стали Патрик Стептоу и Роберт Эдвардс. Эмбрионы генетических родителей, полученные в результате экстракорпорального оплодотворения, были перенесены сестре бесплодной женщины, и в 1989 году она родила ребёнка.

Гестационное суррогатное материнство это когда эмбрион, созданный с помощью технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), имплантируется суррогатной матери, которую иногда называют гестационным носителем. Гестационное суррогатное материнство имеет несколько форм, и в каждой форме получающийся ребёнок генетически не связан с суррогатной матерью:

Эмбрион создается с использованием спермы биологического отца и яйцеклеток биологической матери;

Эмбрион создается с использованием спермы биологического отца и донорской яйцеклетки;

Эмбрион создается с использованием яйцеклетки биологической матери и донорской спермы;

Донорский эмбрион передаётся суррогатной матери.

Такой эмбрион может быть доступен, когда у других людей, проходящих ЭКО, остаются эмбрионы, которые они жертвуют другим. Получившийся в результате ребёнок генетически не связан с предполагаемым родителем (родителями).

Научно-технический прогресс способствовал поиску новых путей решения проблемы бесплодия. Современное суррогатное материнство стало возможным после появления технологий искусственного оплодотворения и экстракорпорального оплодотворения. Это сделало возможным получение генетического материала от генетических родителей с последующей «подсадкой» его для вынашивания и рождения ребёнка в естественный биологический инкубатор — организм суррогатной матери.

К настоящему времени суррогатное материнство стало достаточно распространённым явлением среди состоятельных людей.

Критика суррогатного материнства

Права человека и здравоохранение

> В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

Суррогатное материнство критикуется с точки зрения прав человека и считается[*кем?*] формой торговли людьми (как детьми, так и женщинами). Оно превращает детей в подобие

товара, а женщин приравнивает к живым инкубаторам и наносит им ощутимый вред. Многие феминистки считают, что такая практика означает эксплуатацию тел женщин, и говорят о её принципиальном сходстве с сутенёрством.

Женщины, побывавшие в роли суррогатной матери, также говорят о вреде их психическому и физическому благополучию, который был причинен им данной практикой. Агентства, которые ищут для своих заказчиков женщин, часто не освещают все последствия, а большинство женщин идут на такой шаг от отсутствия денег, образования, давления близких, из-за низкой самооценки и психологических травм, связанных с насилием.

Помимо серьёзных рисков для здоровья, связанных с ЭКО, беременностью и родами, суррогатных матерей может психологически травмировать необходимость отдать ребёнка, ставшего «своим» после беременности и родов (даже если вначале суррогатной матери казалось, что она сможет расстаться с таким ребёнком без особых переживаний), у них могут проявиться симптомы диссоциации после опыта «отчуждения» от своего тела, которое неизбежно для реализации суррогатного материнства, а также они могут быть травмированы отношением покупателей ребёнка и арендаторов матки, которые дегуманизируют и объективируют женщину, воспринимая её как «сосуд» для реализации своих желаний. Рождённые дети могут быть не востребованы заказчиками, особенно если были рождены раньше срока или имеют какие-либо проблемы со здоровьем.

В 2013 вышла книга Кайсы Экис Экман «Быть или быть купленной: проституция, суррогатное материнство и расщепленное Я» (*Being and Being Bought: Prostitution, Surrogacy and the Split Self*, 2014), а в 2017 книга Ренаты Клейн «Суррогатное материнство — нарушение прав человека» (*Surrogacy A Human Rights Violation*, 2017)[5][6].

Существует международная петиция за отмену суррогатного материнства.

Взгляд религии

См. также: Вспомогательная репродуктивная технология § Религия

Представители традиционных христианских конфессий видят в суррогатном материнстве безнравственную тенденцию, подрывающую святость брака и семьи. Из крупнейших конфессий категорически против суррогатного материнства выступает католицизм[7]. Согласно отчёту, выпущенному Римской католической церковью (1987), *«Дети — это дар и благословение от Бога, и хотя наука делает некоторые вещи возможными, она не делает их правильными»*[7].

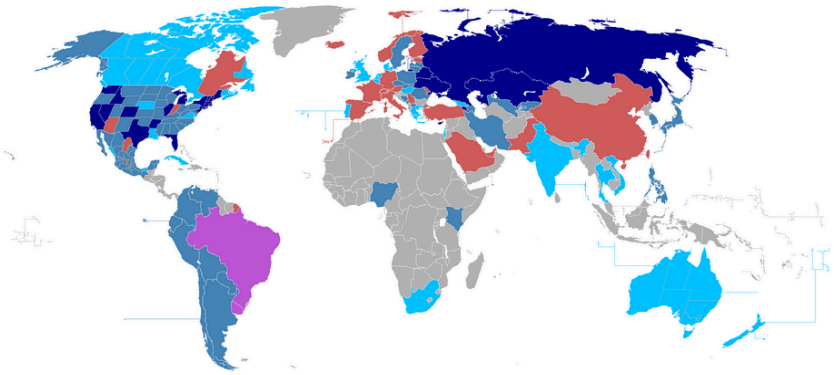
В иудаизме суррогатное материнство рассматривается как средство прекращения грусти и страданий, вызванных бесплодием[7].

В буддизме суррогатное материнство считается полностью приемлемым[7].

> Этот раздел нужно дополнить.

Законодательное регулирование

Основная статья: Суррогатное материнство по странам



Правовое регулирование суррогатного материнства в мире:
Как коммерческие, так и безвозмездные формы являются законными
Правовое регулирование отсутствует
Законна только безвозмездная форма
Разрешено между родственниками до второй степени родства
Запрещено
Неизвестно

Законы, регулирующие суррогатное материнство, права и обязанности суррогатной матери и тех, для кого она вынашивает ребёнка, отличаются в разных юрисдикциях.

Страны где запрещено суррогатное материнство

Во Франции, Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, некоторых штатах США (Аризона, Мичиган, Нью-Джерси) суррогатное материнство запрещено полностью.

Страны, где разрешено альтруистическое суррогатное материнство

В некоторых юрисдикциях разрешено лишь альтруистическое суррогатное материнство — таковы австралийский штат Виктория, Великобритания (допускается лишь оплата текущих расходов суррогатной матери), Дания (с серьёзными ограничениями), Канада, Израиль, Нидерланды (запрещена реклама суррогатного материнства, предложение услуг суррогатных матерей и их подбор), некоторые штаты США (Нью-Гемпшир, Вирджиния), Индия (только для супружеских пар, либо вдов или разведённых женщин 35—45 лет)[8], Новая Зеландия.

Страны, где не регулируется суррогатное материнство

В Бельгии, Болгарии, Чехии, Чили, Мексике, Корее, Ирландии суррогатное материнство не регулируется законодательством[9]. При формальных ограничениях суррогатное материнство применяется в Эквадоре, Перу, Колумбии, Финляндии и Румынии[9].

Страны, где разрешено коммерческое суррогатное материнство

Наконец, есть страны, где суррогатное материнство, в том числе и коммерческое, законодательно разрешено — это большинство штатов США, ЮАР, Грузия, Казахстан, Россия и Украина. В Белоруссии суррогатным материнством как вспомогательным видом репродуктивной технологии может воспользоваться только та женщина, для которой вынашивание и рождение ребёнка по медицинским показаниям физиологически невозможно либо связано с риском для жизни, здоровья её или ребёнка[10]. Суррогатное материнство в России легально, однако одним из требований к суррогатной матери является наличие не менее одного собственного ребёнка[11].

Важным моментом при заключении договора о суррогатном материнстве является вопрос о том, насколько все вовлечённые в процесс стороны отдают себе отчёт в возможных рисках.

Наиболее известный случай юридической коллизии, связанной с суррогатным материнством — так называемый «случай Бэби М» в США, когда суррогатная мать отказалась передать рождённого ею ребёнка его биологическому отцу. В 1988 году суд по семейным делам штата Нью-Джерси постановил отдать ребёнка на «усыновление» и дать родительские права биологическому отцу, однако постановил, что суррогатная мать должна иметь право на посещение ребёнка и участие в его воспитании[12].

Альтруистическое суррогатное материнство

Альтруистическое суррогатное материнство — суррогатная мать не получает оплату за свои услуги, а помогает другой семье по желанию и добровольно. По закону биологические родители должны оплатить все расходы, связанные с процессом суррогатного материнства и заботой о суррогатной матери во время беременности[13].

Коммерческое суррогатное материнство

Коммерческое суррогатное материнство — это когда суррогатная мать получает оплату за услуги[13].

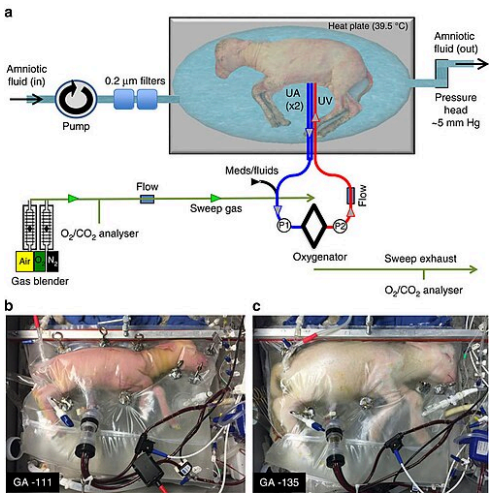
Формирование плода в теле умершей женщины

В 2017 году бразильские врачи смогли довести до родов умершую беременную женщину, поддерживая её тело живым искусственно в течение нескольких месяцев, с помощью врачей родилась двойня[14]. В 2019 году чешские врачи смогли вырастить ребёнка в теле умершей от инсульта матери, тело женщины поддерживали искусственно в живом состоянии после смерти мозга от инсульта[15]. Учёная Анна Смайдор предлагает использовать тела умерших женщин с живым сердцем, как инкубаторы для суррогатного

материнства, также предлагает людям соглашаться на посмертное донорство тела для этих целей[16][17].

Искусственная матка

Основная статья: **Искусственная матка**



искусственная матка для недошенного ягнёнка «BioBag» 2017 год

Суррогатное материнство может исчезнуть в будущем при появлении совершенной искусственной матки. Детей для бесплодных пар будут выращивать в искусственной матке не прибегая к помощи суррогатных матерей[18][19]. Первый патент на искусственную матку получен в 1954 году, технология развивается, проводятся эксперименты, эти технологии позволяют выживать недоношенным детям[20][21][22].

См. также

- Морфологическая свобода
- ЭКО
- Донорство спермы и яйцеклеток (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA&redirect=no)
- Искусственная утроба
- Усыновление
- Продажа жены
- Спроектированный ребёнок
- Сексуальный суррогатный партнёр
- Пересадка матки

- Суррогатное материнство в России

Примечания

1. Пересмотренный ИКМАРТ и ВОЗ словарь терминов ВРТ (https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hrp/art_terminology2_ru.pdf) . *cdn.who.int* (2009). Дата обращения: 8 марта 2023. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230307144413/https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hrp/art_terminology2_ru.pdf) 7 марта 2023 года.
2. *Johnson, Bonnie.* And Baby Makes Four: for the First Time a Surrogate Bears a Child Genetically Not Her Own (https://people.com/archive/and-baby-makes-four-for-the-first-time-a-surrogate-bears-a-child-genetically-not-her-own-vol-27-no-18/) (англ.). *People.com* (4 мая 1987). Дата обращения: 9 мая 2019. Архивировано (https://web.archive.org/web/20211130181858/https://people.com/archive/and-baby-makes-four-for-the-first-time-a-surrogate-bears-a-child-genetically-not-her-own-vol-27-no-18/) 30 ноября 2021 года.
3. Рекомендации ВОЗ: терминология ВРТ (http://www.mediasphera.ru/journals/reproduction/detail/289/4375/) . *Журнал «Проблемы Репродукции»*. Издательство «Медиа Сфера». Дата обращения: 18 мая 2011. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220123200218/https://www.mediasphera.ru/journals/reproduction/detail/289/4375/) 23 января 2022 года.
4. Плутарх, О доблести женской, 21 (http://simposium.ru/ru/node/1073#_ftnref50) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20201003050607/http://simposium.ru/ru/node/1073#_ftnref50) от 3 октября 2020 на Wayback Machine
5. *Kajsa Ekis Ekman.* Being and being bought : prostitution, surrogacy and the split self (https://www.worldcat.org/oclc/861480116) . — North Melbourne, Victoria: Spinifex Press, 2013. — 223 с. — ISBN 9781742198767.
6. *Renate Klein.* Surrogacy: A Human Rights Violation (https://www.worldcat.org/oclc/988902195) . — Mission Beach, Qld., 2017. — ISBN 9781925581034.
7. *Чеченкова Е. В., Зарянкина А. И., Моторенко Н. В.* Отношение мировых религий к суррогатному материнству (https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-mirovyh-religiyk-surrogatnomu-materinstvu) // Проблемы здоровья и экологии. — 2022. — № 2. — ISSN 2220-0967 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2220-0967) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20230315151542/https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-mirovyh-religiyk-surrogatnomu-materinstvu) 15 марта 2023 года.
8. Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/232118.pdf) (англ.). *egazette.nic.in* (25 декабря 2021). Дата обращения: 12 марта 2023. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230315130937/https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/232118.pdf) 15 марта 2023 года.

9. *Ломоносова М. В., Богомягкова Е. С.* Репродуктивные права человека и вспомогательные репродуктивные технологии: новые формы и виды неравенства (http://www.inesnet.ru/wp-content/mag_archive/2015_09/ES2015-09-090-97_Lomonosova_Bogomiagkova.pdf) // Экономические стратегии. — 2015. — № 9. — С. 90—97. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230312194220/http://www.inesnet.ru/wp-content/mag_archive/2015_09/ES2015-09-090-97_Lomonosova_Bogomiagkova.pdf) 12 марта 2023 года.
10. Суррогатное материнство закрепили на уровне закона (https://web.archive.org/web/20120117183436/http://news.tut.by/health/264683.html) . Дата обращения: 26 января 2012. Архивировано из оригинала (http://news.tut.by/health/264683.html) 17 января 2012 года.
11. *Артюшина О. Н., Прохорова М. В.* Отдельные вопросы суррогатного материнства в России (https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-voprosy-surrogatnogo-materinstva-v-rossii) // Вестник Костромского государственного университета. — 2017. — № 2. Архивировано (https://web.archive.org/web/20221212160907/https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-voprosy-surrogatnogo-materinstva-v-rossii) 12 декабря 2022 года.
12. Summary of the Baby M case (http://www.gale.com/free_resources/whm/trials/babym.htm) . Дата обращения: 29 июля 2011. Архивировано (https://web.archive.org/web/20060315000809/http://www.gale.com/free_resources/whm/trials/babym.htm) 15 марта 2006 года.
13. https://d-pravo.ru/c/surrogatnoe-materinstvo-polnostyu-li-zapreshcheno-v-rossii-gde-i-kakie-ogranicheniya-rasprostranyayutsya
14. Источник (https://www.kp.ru/daily/26705.5/3729793/) . Дата обращения: 16 сентября 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20240916122747/https://www.kp.ru/daily/26705.5/3729793/) 16 сентября 2024 года.
15. Источник (https://mir24.tv/news/16376227/cheshskie-vrachi-smogli-vyrastit-rebenka-v-utrobe-umershei-materi) . Дата обращения: 16 сентября 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220630201420/https://mir24.tv/news/16376227/cheshskie-vrachi-smogli-vyrastit-rebenka-v-utrobe-umershei-materi) 30 июня 2022 года.
16. Daily Mail: мертвых женщин предложили использовать в качестве суррогатных матерей - МК (https://www.mk.ru/social/2023/02/04/daily-mail-mertvykh-zhenshhin-predlozhili-ispolzovat-v-kachestve-surrogatnykh-materey.html) . Дата обращения: 16 сентября 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20240916125847/https://www.mk.ru/social/2023/02/04/daily-mail-mertvykh-zhenshhin-predlozhili-ispolzovat-v-kachestve-surrogatnykh-materey.html) 16 сентября 2024 года.
17. Anna Smajdor, Whole body gestational donation - PhilPapers (https://philpapers.org/rec/SMAWBG) . Дата обращения: 16 сентября 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20240916130405/https://philpapers.org/rec/SMAWBG) 16 сентября 2024 года.

18. Фактчекинг: будут ли вынашивать детей в искусственной утробе? – Новости – Аналитика и экспертиза – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (https://www.hse.ru/expertise/news/860321446.html) . Дата обращения: 16 сентября 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20240916104902/https://www.hse.ru/expertise/news/860321446.html) 16 сентября 2024 года.
19. Ученые создали концепцию первого в мире инкубатора для выращивания детей внутри искусственной матки (Science And Stuff, США) | 17.12.2022, ИноСМИ (https://inosmi.ru/20221217/iskusstvennaya-matka-258954189.html)
20. Человечество покидает утробу – Огонек № 3 (5309) от 27.01.2014 (https://www.kommersant.ru/doc/2388134) . Дата обращения: 16 сентября 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20240916111210/https://www.kommersant.ru/doc/2388134) 16 сентября 2024 года.
21. Искусственная матка с ИИ-няней уже вынашивает несколько эмбрионов (https://www.vesti.ru/nauka/article/2671509) . Дата обращения: 16 сентября 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20231018091032/https://www.vesti.ru/nauka/article/2671509) 18 октября 2023 года.
22. «Искусственная матка» обеспечила развитие экстремально недоношенных ягнят (https://nplus1.ru/news/2017/04/26/biobag) . Дата обращения: 16 сентября 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20240916113228/https://nplus1.ru/news/2017/04/26/biobag) 16 сентября 2024 года.

Литература

- *О. А. Пересада, А. В. Лебедько.* Вспомогательные репродуктивные технологии: этические и юридические проблемы (http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=932) // Журнал «Медицинские новости» (Белоруссия). — 2005. — № 6. — С. 5—11.
- *К. Н. Свитнев.* Суррогатное материнство: проблемы правового регулирования и правоприменения (https://jurconsult.ru/wp-content/uploads/2021/01/sur_law_practice.pdf) // Журнал «Правовые вопросы в здравоохранении». — 2011. — № 9. — С. 52—61.

Сообщить об ошибке